

CONDICIONES AL PROVEEDOR

1. DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:

La Gobernación Marítima de Antofagasta, solicita efectuar la adquisición de **insumos para efectuar mantención del esquema de pinturas de la Lancha de Servicios Generales Antofagasta.**

La adquisición se efectúa vía Compra Ágil, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

ÍTEM	CANT.	U/E	DESCRIPCIÓN
01	01	NR	PRORECO DECK PRP 806/VIC56 FDST 26081 DARCK GREY (TINETA DE 20 LTS), PARA PINTADO DE CUBIERTA CON PRORECO ANTIRESBALANTE (UN COMPONENTE)
02	01	NR	PINTURA POLIURETANO PRP 550 (A+B) GRIS COSTADO (TINETA 20 LTS)
03	01	NR	PINTURA POLIURETANO PRP 550 (A+B) BLANCO (TINETA 20 LTS)

2. MONTO:

- A. El monto máximo disponible es de **\$ 750.000.- (Setecientos cincuenta mil pesos)**, IVA incluido.
- B. Todos los gastos necesarios para lo requerido serán de cargo exclusivo del PROVEEDOR.

3. ENTREGA:

- A. El plazo de entrega máximo, no podrá sobrepasar **5 días hábiles**, a contar de la aceptación de la Orden de Compra.
- B. El proveedor deberá indicar claramente la fecha de entrega del bien y/o servicio , en días hábiles.
- C. En caso que la oferta sea presentada en días corridos esta será llevada a días hábiles, objeto exista igualdad de condiciones al momento de la evaluación.
- D. Para indicar el “plazo de entrega” sólo se considerarán los plazos de entrega concretos.

- Ejemplo: “plazo de entrega 3 días hábiles”.

Nota: para los oferentes que indiquen plazos de entrega “entre”.

- Ejemplo: “entrega de 1 a 3 días”.

Siempre se considerará el plazo máximo ofertado, en este caso : 3 días.

E. No será evaluada la oferta que indique como plazo de entrega, la siguiente información:

- a. A convenir.
- b. A contar de.
- c. Despacho.
- d. Puesta en envío.
- e. Sujeto a stock.
- f. Salvo venta previa.

O cualquier frase parecida.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- A. La presentación de ofertas por parte del proveedor implica que este ha tomado conocimiento y está de acuerdo con lo establecido en el presente anexo.
- B. Proveedor deberá indicar características técnicas y adjuntar ficha técnica, con la descripción detallada, no se aceptará como ficha técnica copiar la misma información que establecen las presentes cláusulas y especificaciones técnicas.
- C. El Proveedor deberá incluir una cotización (formato pdf, Word o Excel) con el detalle de la totalidad de los artículos solicitados, antes del cierre de la presente propuesta, a través del sistema Mercado Público, indicando los valores unitarios netos, además estos valores deben ser ingresados en la línea de oferta creada en el portal, según corresponda.
- D. Bienes o Servicios: El proveedor deberá ofertar por la totalidad de lo requerido, en la línea de oferta, con sus respectivas cantidades, el no cumplimiento de lo anterior será causal suficiente de rechazo inmediato de la oferta presentada, debido a que se necesita la prestación del servicio en forma íntegra, para ser utilizado por la Unidad solicitante.
Según “LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.
- E. El flete y todos los gastos asociados al presente proceso, serán de exclusiva responsabilidad del proveedor, los que en ningún caso serán asumidos o de responsabilidad por parte de la entidad solicitante. En el caso de aquellas ofertas que no incluyan flete, la oferta no será evaluada.

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

La evaluación y selección de las ofertas se realizará utilizando los siguientes criterios de evaluación:

Precio:	
Menor precio	4 ptos.
Segundo menor precio	3 ptos.
Tercer menor precio	2 ptos.
Resto de los precios	1 pto.

Plazo de entrega:	
Menor plazo entrega	4 ptos.
Segundo menor plazo entrega	3 ptos.
Tercer menor plazo entrega	2 ptos.
Resto de los plazos	1 pto.

La oferta seleccionada corresponderá a la que obtenga mayor puntuación en la suma total de los criterios señalados anteriormente.

En caso de igualdad de puntajes totales entre dos o más oferentes, se resolverá considerando el mayor puntaje obtenido en el criterio "Precio", si aún así persiste el empate, se considerará el mejor puntaje logrado en el criterio "Plazo de entrega". Entre aquellos oferentes que continúen empatados luego de aplicar todos los criterios anteriores, la Gobernación Marítima resolverá seleccionando la oferta que estime más conveniente.

La no presentación de cualquiera de los antecedentes indicados en el numeral "3, 4 y 5" será causal para que la oferta no sea evaluada.

6. LUGAR DE ENTREGA, RECEPCIÓN DEL MATERIAL Y FACTURACIÓN.

- A. La entrega de los materiales deberá efectuarse en dependencias de la Gobernación Marítima de Antofagasta, ubicada en Avenida Grecia 1946, comuna de Antofagasta, entre los días lunes a viernes desde las 09:00 a 17:00 hrs, previa coordinación y todos los gastos asociados al presente proceso, serán de exclusiva responsabilidad del proveedor, los que en ningún caso serán asumidos o de responsabilidad por parte de la entidad solicitante.
- B. Cuando la fecha de entrega estipulada en la respectiva orden de compra se cumpla un día sábado, domingo o festivo, se podrá realizar al día hábil siguiente.

7. FACTURACIÓN Y PAGO.

- A. El proveedor deberá emitir factura detallada ítem por ítem, de acuerdo al listado adjunto.
- B. El proveedor deberá emitir factura correspondiente, una vez prestado el servicio, según el monto contratado y de acuerdo a los siguientes datos:

- Nombre : Gobernación Marítima de Antofagasta
- RUT : 61.102.045-7

- Giro : Actividades de la administración pública.
- Dirección : Avenida Grecia 1946
- Telefono : 55 – 2630007
- Correo electrónico : crivero@dgtm.cl

Si los bienes y/o servicios son recibidos conforme en calidad y pertinencia local, se procederá al pago respectivo dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción de la factura correspondiente.

8. CLÁUSULAS ESPECIALES.

8.1 Aplicación:

- a) El proveedor al momento de aceptar la Orden de Compra, acepta también esta cláusula.
- b) El proveedor adjudicado, tendrá un plazo máximo para la aceptación de la orden de compra de 24 hrs., en caso de no haber aceptado la orden de compra, dentro del plazo establecido, la Gobernación Marítima de Antofagasta, podrá solicitar su cancelación.
- c) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, el proveedor se verá en la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto en la presente cláusula. No darán lugar a cobro de multa los incumplimientos que se originen por situaciones de Fuerza Mayor, previamente y así aceptadas por esta Unidad.
- d) Procederá el cobro de multa en caso que el proveedor incumpla sus obligaciones en la entrega de los solicitado en el plazo acordado, de acuerdo a las siguientes situaciones.
 - i. Incumplimiento de plazo de entrega. Se entenderá como tal al tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha pactada para la entrega o cumplimiento de lo solicitado en la respectiva orden de compra (bienes o servicios) hasta la fecha de entrega o cumplimiento de estos.
 - ii. Incumplimiento de especificaciones técnicas: Se entenderá como tal si al momento de la entrega o cumplimiento de lo solicitado por parte del proveedor, no cumple con las especificaciones técnicas que fueron requeridas y se ofertaron por el proveedor.

En ambas situaciones se produce un atraso, procediendo al cobro de multa hasta que se ejecute la correcta entrega y/o cumplimiento, y recepción de la totalidad de lo solicitado en la orden de compra correspondiente.

8.2 Del cobro de la Multa:

- a) Por concepto de multa, se considerará un 1% por cada día corrido, de incumplimiento, calculado sobre el valor total neto de la orden de compra, sin perjuicio de las entregas parciales que pueda haber efectuado.

- b) El cobro de lo adeudado por concepto de multa se descontará de la factura al momento de efectuar el pago de esta. En la eventualidad de no haberse realizado dicho descuento, el pago de lo adeudado, deberá ser efectuado por el proveedor a través de vale vista, cheque, transferencia electrónica o depósito en efectivo, emitido a nombre de la Dirección de Contabilidad de la Armada, Rut: 61.966.700-K, cuenta corriente N.º 23909230314 del Banco Estado, en un plazo de 15 días hábiles desde recibida la notificación por carta certificada, por el valor indicado en la resolución que la impone y enviado a la dirección que se indica; Avenida Grecia 1946, Antofagasta o bien, de ser procedente, con cargo a la Boleta Bancaria de Garantía otorgada a favor de la Armada por el proveedor.
- c) El cobro acumulado de multas por atrasos en la entrega no podrá exceder de un 20% del valor total Neto de la orden de compra.
- d) Una vez efectuado el pago, deberá remitir comprobante de pago al correo electrónico crivero@dgtm.cl, indicando Resolución que notifica la aplicación de multa.
- e) El cobro de multas se realizará aplicando la siguiente fórmula:

Valor multa = Valor neto Orden de Compra X 0,01 X total días de atraso.

8.3 Del procedimiento para la aplicación de Multas:

- a) En caso de proceder el cobro de multa, conforme a lo dispuesto precedentemente la Gobernación Marítima de Antofagasta notificará al proveedor de su incumplimiento a sus obligaciones contractuales. Esta notificación se efectuará por el medio más expedito posible.
- b) El proveedor tendrá un plazo de 05 (cinco) días corridos, siguientes a la fecha de notificación, para manifestar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, mediante carta enviada a la Gobernación Marítima de Antofagasta en Avda. Grecia 1946, Antofagasta, o bien, mediante correo electrónico dirigido a crivero@dgtm.cl, no se aceptarán descargos fuera de la forma o plazo mencionado.
- c) En los casos que el proveedor no realice sus descargos dentro del plazo y forma señalados precedentemente, se procederá a resolver con los antecedentes que exista en poder de la Unidad.
- d) Expirado el plazo antes señalado, con los descargos efectuados o sin que exista respuesta del proveedor, la Autoridad Administrativa correspondiente procederá a su análisis, formalizando la sanción a través de una Resolución Fundada, la que se pronunciará sobre los descargos efectuados, si existieren.
- e) En contra de la Resolución que aplique la multa, procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

- f) En caso que el incumplimiento no haya sido correctamente justificado o el proveedor no formule descargos, se informará al proveedor del cobro de multas respectivo, elevando al Portal Mercado Público la Resolución correspondiente.

8.4 De la Fuerza Mayor:

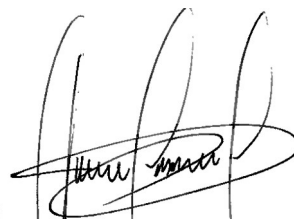
- a) No será causal de cobro de multa, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivado de una situación que sea posible calificar como fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil.
- b) Se entenderá como Fuerza Mayor, para los efectos del Contrato y de la Orden de Compra, a los hechos imprevisibles a los que no es posible resistir, que no dependen de la voluntad de las Partes y que impiden el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el respectivo Contrato o en la Orden de Compra. Entre otros, se considera constitutivo de Fuerza Mayor a los supuestos de catástrofes naturales y actos de gobierno o de autoridad ejercidos por un funcionario público.

8.5 Del Término Anticipado:

- a) En caso que el Proveedor acumule un atraso que supere los 20 (veinte) días, la Gobernación Marítima de Antofagasta, quedará facultada para poner término anticipado unilateralmente al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor. La decisión de poner término anticipado al contrato será sin perjuicio del cobro de las multas acumuladas.
- b) La Gobernación Marítima de Antofagasta, podrá efectuar término anticipado al contrato, por reducción presupuestaria, lo anterior debido a posible Ajuste Fiscal durante el año en curso.

En caso de ocurrir lo señalado anteriormente, se informará en forma oportuna al proveedor afectado, objeto no incurra en mayores gastos y se procederá al pago total de los bienes o servicios ya entregados.

- c) La decisión de poner término por parte de la Unidad se formalizará mediante Resolución dictada por la autoridad que corresponda, la que será notificada al proveedor y elevada al portal de compras públicas.



CARLOS RIVERO OPORTO
SARGENTO 1° (Ab.Seg.M.)
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA